

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
KADARIA N MANSUR
tentang :
SEWA BANGUNAN RUMAH

Nomor : 0625 /U00000/2024-S0

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-06-2024)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. **Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. KADARIA N MANSUR** lahir di Nonong pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Seribu Sembilan Tujuh Puluh Sembilan (27-11-1979), bertempat tinggal di Nonong, Kelurahan Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7201016711790002, dalam hal ini selaku **pemilik rumah**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai pihak penyewa bangunan rumah yang terletak di Dusun I Wilayah Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa pemilik yang sah atas sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak milik dengan berdasarkan surat

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II 

- keterangan penguasa tanah nomor: 529.2/77.DN/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Samudin S Masagala selaku kepala desa nonong, yang terletak di Dusun I Wilayah Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. (selanjutnya disebut "Rumah");
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Bangunan Rumah untuk Manajemen Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 **RUANG LINGUP**

1. **PIHAK KEDUA** menyewakan bangunan Rumah yang berlokasi di Dusun I Wilayah Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai **PIHAK PERTAMA**.
2. Bangunan Rumah milik **PIHAK KEDUA** yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** dengan spesifikasi Rumah sebagai berikut:
- a. Luas $\pm 200 \text{ m}^2$;
 - b. Listrik 1.300 watt;
 - c. Air PAM;
 - d. Telah dipasang Tandon Air dan mesin Air dan Kanopi depan + belakang.

PASAL 2 **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu sewa atas Rumah selama **6 (enam) bulan** terhitung mulai tanggal **Sepuluh bulan Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-06-2024)** sampai dengan tanggal **Sembilan bulan Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-12-2025)**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini mulai berlaku selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** akan memperpanjang jangka waktu sewa, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian berakhir.

PASAL 3 **HARGA SEWA DAN PEMBAYARAN**

1. Harga sewa rumah selama **6 (enam) bulan** adalah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, harga termasuk pajak.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas kepada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Surat Perjanjian ini.
3. Pembayaran sewa dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer Bank :
Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
No Rekening : 3332-01-018931-53-6
Atas Nama : KADARIA NANG MANSUR
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kuitansi tanda bukti pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 JAMINAN

PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa:

1. Rumah yang disewakan dalam Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK KEDUA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada Pihak Ketiga.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

PASAL 5 PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Rumah yang disewa.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya penggunaan pemakaian aliran listrik, saluran telepon, air PDAM dan iuran pemeliharaan lingkungan selama masa sewa.
3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban merawat dan menjaga keadaan Rumah tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.
5. Apabila terjadi kerusakan pada bangunan yang bukan disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan memperbaiki kerusakan tersebut sehingga laik untuk ditempati kembali.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
A. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menempati Rumah dalam keadaan baik dan laik;
B. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa tersebut;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- C. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud pasal 3 tersebut diatas;
- D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan untuk:
- a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga.
 - b) Mempergunakan Rumah tersebut untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam Perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - c) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - d) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan Rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- A. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan memelihara Rumah untuk ditempati **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini.
- B. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA**.
- C. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 dalam Perjanjian ini.
- D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:
- a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga;
 - b) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KEDUA** akibat kerusakan pada bangunan Rumah yang diakibatkan oleh *force majeure*. yang dimaksud dengan *force majeure* adalah:

- A. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan Perjanjian ini.
- B. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
 - a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** melanggar atau lalai melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini;
 - c. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melanggar atau lalai melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** lalai membayar harga sewa, biaya perawatan dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 3 (tiga) bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** mengakhir perjanjian sebelum masa berlakunya habis, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebesar 50% dari total nilai sewa rumah.

PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Bilamana musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Kota Makasar.

PASAL 10
KEDUDUKAN HUKUM

PARA PIHAK setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Kota Makasar.

PASAL 11
PERALIHAN

1. Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memindahkan Hak Penyewaan secara keseluruhan atau sebagian kepada **PIHAK KETIGA**, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan ayat 1 tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak membatalkan perjanjian ini dengan memperhitungkan nominal yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I 
	PIHAK II 

PASAL 12
PAJAK

Semua pajak, bea, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 13
ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau Personil **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 14
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

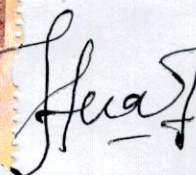
Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal **PERJANJIAN** ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK

PIHAK KEDUA



KADARIA N MANSUR

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 12
PAJAK

Semua pajak, bea, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 13
ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau Personil **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 14
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal **PERJANJIAN** ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK

PIHAK KEDUA


KADARIA N MANSUR

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :